

1003041-75.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... atinentes ao serviço de proteção de perda e roubo - Quantias que devem ser objeto de devolução simples - Ausência de caracterização de má-fé - Inteligência do artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 159 do STF - Recurso provido, em parte, neste ponto; DANOS MORAIS - Descabimento - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Visconde do Rio Branco, 71, Taquaritinga - SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003041-75.2022.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003041-75.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Tálison Danilo Pena da Silva

Requerido:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer que TÁLISON DANILO PENA DA SILVA move contra SAMSUNG e ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e CLARO S/A alegando, em suma, que na data do dia 03/09/22, se dirigiu a uma loja física da requerida Claro S/A e efetuou a compra de um aparelho "smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra", no valor de R\$ 6.389,00. Todavia, o equipamento veio acompanhado somente de um cabo USB - Tipo C, sem o "Carregador USB-C Super Fast Charging 45W", o que inutilizaria o telefone após o esgotamento da carga de sua bateria, sendo que o valor de um carregador novo seria de R\$ 323,10. Aduz ainda que celular veio desacompanhado de fones de ouvido, acessórios que eram fornecidos juntamente com modelos anteriores. O par de fones de ouvido mais em conta encontrado, foi o "Galaxy Buds 2", comercializado pela requerida por R\$ 413,10. Requer sejam as requeridas condenadas a fornecer um carregador "Samsung Super Fast Charging 45W - USB (Tipo C) Preto", idêntico ao exemplo disposto no item I trazido na inicial e um par de fones de ouvido "Samsung Galaxy Buds 2", além de indenização por danos morais no valor de não inferior a 5 salários mínimos (p. 01/10). A petição inicial veio acompanhada de documentos (p.

11/14).

A requerida CLARO S/A contestou a ação (p. 133/141) postulando preliminarmente a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que inexiste falha na prestação de serviço, pois o bem adquirido é vendido sem os acessórios reclamados, aduz ausência de prova mínima, incorrência de danos morais, indeferimento de inversão do ônus da prova e veracidade das telas sistêmicas apresentadas. Pugna ao final, pela improcedência da ação (p. 142/189).

A requerida SAMSUNG ELETRÔNICA S/A contestou (p. 190/213) alegando, preliminarmente, falta de interesse processual. No mérito, sustenta que embora não comercializado diretamente junto ao aparelho celular, a fabricante fornece o referido (carregador), sem custo adicional aos seus clientes, mediante promoções que possibilitam o seu resgate e que nos portais da SAMSUNG, há clara e ampla informação de que os acessórios (carregador e fone), não acompanham o produto adquirido pelo autor. Aduz que inexiste venda casada e nem dever de indenizar por danos morais. Pugna pela não inversão do ônus da prova e pela improcedência da demanda. Juntou documentos (p. 214/265).

As partes comparecerem em audiência de conciliação, pelo Cejusc, porém, não houve composição (p. 266/267).

É o breve relatório, ainda que dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento, pois a divergência fática instalada no caso concreto encontra solução nas provas documentais juntadas e no direito aplicável, o que permite o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar de falta de interesse processual. Não se pode condicionar o acesso à Justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais, mormente a inafastabilidade da jurisdição assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.

Trata-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há nulidades para declarar ou preliminares. Dou o feito por saneado (art. 357, do CPC).

O pedido é parcialmente procedente.

Trata-se de inegável relação de consumo estabelecida entre as partes, pois o autor era destinatário final dos produtos, fato que o caracteriza como consumidor, nos termos do artigo 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90.

É incontroverso que o autor adquiriu um aparelho celular da primeira requerida Claro S/A, fabricado pela segunda Samsung, o qual é vendido desacompanhado de fones e carregador. A divergência reside quanto à licitude de tal circunstância, e se configura venda casada.

Pois bem.

A requerida alega que não está condicionando a venda do celular à aquisição posterior do carregador, alegando que no prazo de 30 dias após a aquisição do aparelho, de forma gratuita, o autor pode resgatar um carregador, além disso,

poderia usar uma fonte de outra marca para conectar ao cabo, desde que devidamente autorizados pela ANATEL (p. 194).

Uma das extremidades do cabo fornecido possui padrão "USB-C" que não se confunde com o "USB" comumente usado pela maior parte dos consumidores.

Deste modo, independentemente de possuir o cabo fornecido pela requerida qualidades técnicas superiores, o fato é que a extremidade do fio se conecta, em regra, ao carregador ou ao adaptador específico fabricado e vendido pela ré.

Tais condições obrigam o consumidor a adquirir um carregador ou adaptador no padrão diferenciado utilizado pela requerida para que o aparelho receba carga elétrica para funcionar ou acessar o sítio eletrônico, como alega a fabricante, para obter o produto.

Não houve prova contundente de que a fabricante disponibilizou o carregador. Assim, considerando que ela própria aparentemente se dispõe a fornecer o acessório fundamental para a utilização do celular a sentença é procedente neste aspecto.

Caso contrário, a indisponibilidade da fonte de energia, sem a qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina, constitui venda casada indireta em violação ao art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em situação análoga:

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal - tying) à concomitante aquisição de outro (secundário - tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem. Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC. Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerba da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Consumidor. Alegação de que há omissão, erro e contradição. Questões relevantes para o julgamento que foram devidamente apreciadas, de forma clara e coerente pela turma julgadora. Aquisição de aparelho celular Iphone 11 sem o adaptador de carregamento da bateria e sem fones de ouvido, acompanhando-o somente o cabo USB-C. Evidenciada a venda casada e prejuízo ao consumidor. Responsabilidade do fabricante do produto em fornecer os acessórios necessários ao funcionamento do bem. Embargante que não se conforma com o julgamento. Suposta divergência jurisprudencial, se relevante, deve ser alegada pela via cabível. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna do julgado. Rejeição dos argumentos deduzidos pela recorrente que não se confunde com a existência de omissão ou contradição no julgado. Inexistência de vícios no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.

Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000255-68.2022.8.26.0066; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2022;- Grifou-se).

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Compra e venda de bem móvel - Autor que adquiriu aparelho celular fabricado pela ré, vindo o produto desacompanhado de fonte para carregamento - Pretensão de restituição do valor gasto para aquisição da fonte e indenização pelos danos morais alegadamente suportados - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Venda casada verificada - Necessidade de aquisição do carregador original para plena utilização do aparelho e para cobertura da garantia fornecida - Consumidor que se viu obrigado a adquirir o carregador para poder fazer uso do bem - Restituição do valor gasto com a compra do carregador que se impõe - DANOS MORAIS - Não configuração - Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento - Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a seus direitos personalíssimos - Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação - Redistribuição dos ônus sucumbenciais - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004414-40.2021.8.26.0082; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 01/12/2022 - Grifou-se).

Assim, de rigor, o fornecimento do carregador em favor do requerente pelas requeridas.

Diferentemente do alegado na petição inicial os fones de ouvido não constituem elemento indispensável ao uso do regular do celular, sendo descabida a exigibilidade de fornecimento do item com o aparelho.

No que se refere ao dano moral, o pedido é improcedente.

Ainda que tenha ocorrido prática abusiva da venda casada, as circunstâncias evidenciam a presença de aborrecimentos que no meu sentir não se constituem em ato com nota de gravidade apta a gerar sofrimento ou distúrbio anormal na personalidade e que pudesse autorizar juízo de procedência do dano moral.

Inexiste no caso ofensa aos direitos da personalidade ou submissão à situação vexatória à autora. Por isso mesmo que, o dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, sofridos em razão da constrição em modalidade mais amena, sem consequências diretas, não se revelam suficientes para configurar dano moral indenizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleito indenizatório por danos morais - Cartão de crédito consignado - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ; (...) Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320/SP - Exigência afastada - Recurso provido neste ponto; REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de juros abusivas - Quantias que devem ser objeto de devolução em dobro - Engano injustificável - Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Cobranças atinentes ao serviço de proteção de perda e roubo - Quantias que devem ser objeto de devolução simples - Ausência de caracterização de má-fé - Inteligência do artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 159 do STF - Recurso provido, em parte, neste ponto; DANOS MORAIS - Descabimento - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou submissão à situação vexatória - Situação de mero aborrecimento, insuficiente para a configuração do dano - Insurgência não acolhida; SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1003705-40.2021.8.26.0038; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª

Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2022; grifo nosso).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar as requeridas na obrigação de fornecer ao requerente um carregador "Samsung Super Fast Charging 45W - USB (Tipo C)". Deixo de proceder à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Eventual recurso inominado poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação da sentença, nos termos do artigo 42, "caput", da Lei nº 9.099/1995, combinado com o artigo 697, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e em consonância com os valores disciplinados no artigo 698 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, a soma dos valores constantes dos incisos I (1% sobre o valor da causa), II (4% sobre o valor da causa) e IV (caso não haja condenação) ou a soma dos valores constantes dos incisos I (1% sobre o valor da causa), III (4º sobre o valor da condenação) e IV (caso haja condenação). Existindo mídia ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa de porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (art. 1.275, § 3º, das NSCGJ), observado a gratuidade, se o caso.

Nos termos do art. 745, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, fica a parte vencida desde já intimada para cumprir a sentença, efetuando o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de a dívida ser acrescida de multa de 10% (dez por cento). Não efetuado o pagamento do débito, intime-se a parte interessada para apresentar requerimento de cumprimento de sentença por peticionamento eletrônico, de acordo com o Provimento CG nº 16/2016 e Comunicados CG nºs 1632/2015 e 438/2016, arquivando-se os autos de conhecimento.

P. I. C.

Taquaritinga, 08 de dezembro de 2022.

Adriana Del Compari Maia da Cunha  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA